

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPe) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, CLAUDIO]
TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

**MOCIÓN EN OPOSICIÓN A LA PRESENTACIÓN TARDÍA DE INFORME
PERICIAL SUPLEMENTARIO Y SOLICITUD DE DESGLOSE**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. En el presente caso, este Honorable Tribunal, previo a la celebración de la vista evidenciaria, ordenó a las partes presentar la prueba que estarían utilizando durante el juicio en su fondo. [SUMAC 59, 95]
2. En cumplimiento con dicha orden, la parte demandante presentó su prueba el 16 de enero de 2026. [SUMAC 62]
3. Por su parte, la codemandada Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico —en adelante, ACT— presentó su prueba el 5 de febrero de 2026, es decir, el día antes de comenzar la vista en sus méritos. [SUMAC 106]
4. Como parte de dicha prueba, la ACT incluyó el informe pericial del Ing. Emilio M. Colón-Zavala.
5. Así las cosas, **el desfile de prueba comenzó** los días 6 y 25 de febrero de 2026 ante este Honorable Tribunal. La parte demandante, confiando en la prueba producida y anunciada antes del inicio del juicio, comenzó su desfile de prueba y **ya ha presentado cuatro testigos, incluyendo dos peritos.**
6. No obstante, en el día de ayer, a pocos días de la continuación de la vista en sus

méritos señalada para los días 28 y 29 de abril de 2026, la ACT notificó por correo electrónico un supuesto informe pericial suplementario de su perito, el Ing. Emilio M. Colón-Zavala.

7. Dicho informe suplementario consta de 43 páginas y fue además presentado ante este Honorable Tribunal mediante el escrito que obra en SUMAC bajo la entrada número 125.
8. **La parte demandante se opone de forma contundente a la presentación, admisión o consideración de dicho informe pericial suplementario.**
9. Primeramente, este Honorable Tribunal concedió un término final para que cada parte presentara la prueba que utilizaría en el juicio en su fondo. Esa orden era una determinación obligatoria y mandatoria dirigida a fijar, antes del comienzo del juicio, el marco probatorio que regiría la vista. Con su actuación, la ACT pretende pasar por encima de esa orden y entrar nueva prueba luego de comenzado el juicio. Esa actuación es contraria a derecho, afecta la igualdad procesal entre las partes y vulnera el debido proceso de ley de la parte demandante.
10. La ACT intenta introducir un informe pericial adicional, extenso, y con nueva prueba, después de iniciado el desfile probatorio y luego de que la parte demandante ya ha presentado una parte sustancial de su prueba. Todo ello se pretende hacer bajo la denominación de “informe suplementario”. Sin embargo, la etiqueta utilizada no puede ocultar su verdadero efecto procesal: introducir prueba pericial nueva en medio del juicio, incumplir con la orden del tribunal, y colocar a la parte demandante en una posición de desventaja.
11. Además, la ACT intenta traer prueba que tenía disponible desde que fue emplazada y que pudo haber incluido oportunamente en su informe pericial original. Lo hace ahora, luego de haber observado parte sustancial del desfile probatorio de la parte demandante. Ello acentúa el perjuicio y evidencia el carácter improcedente de la solicitud.
12. El perjuicio para la parte demandante es evidente. Ya declararon testigos de la parte demandante, incluyendo dos peritos. La finalidad de ordenar la presentación previa de la prueba es precisamente evitar sorpresas, garantizar un juicio ordenado y permitir que las partes conozcan, antes de comenzar la vista, la prueba que enfrentarán. Esa finalidad quedaría frustrada si, luego de iniciado el juicio, una parte pudiera presentar un informe pericial nuevo o sustancialmente ampliado bajo

la etiqueta de “suplementario”.

13. La ACT tuvo oportunidad de preparar, producir y presentar su prueba antes del comienzo de la vista. No se puede perder de perspectiva que quien incurre en esta práctica contraria a derecho y que busca ventajas procesales es el propio Estado, a través de una agencia gubernamental. La ACT cuenta con recursos legales, técnicos e institucionales para preparar su caso con la debida anticipación. Por tanto, no existe justificación razonable para que, una vez comenzado el juicio y luego de escuchada parte importante de la prueba de la parte demandante, pretenda alterar el cuadro probatorio mediante un nuevo informe pericial de 43 páginas.

14. Autorizar esa actuación colocaría a la ciudadanía litigante en una posición de desigualdad frente al Estado y convertiría la capacidad institucional de la agencia en una ventaja procesal indebida. Esta actuación debe ser rechazada de plano. La presentación tardía de un informe pericial suplementario de 43 páginas, luego de comenzado el juicio y luego de que la parte demandante ya ha desfilado prueba sustancial, constituye una táctica procesal contraria a derecho y contraria al debido proceso de ley.

15. Este Honorable Tribunal no debe permitir que una parte, mucho menos una agencia gubernamental, utilice la denominación de “suplementario” para introducir tardíamente una prueba pericial sustantiva que tenía disponible antes del inicio del juicio. La etiqueta que se le dé al informe no puede prevalecer sobre su efecto real: alterar el marco probatorio en medio del juicio y poner en desventaja a la parte demandante.

16. Por todo lo anterior, procede que este Honorable Tribunal declare No Ha Lugar el escrito presentado por la ACT en SUMAC número 125, no permita la presentación ni consideración del informe pericial suplementario del Ing. Emilio M. Colón-Zavala, y ordene su desglose del expediente judicial.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare **No Ha Lugar** el escrito presentado por la codemandada Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico en SUMAC número 125; ordene el **desglose** del informe pericial suplementario del Ing. Emilio M. Colón-Zavala; y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el **SUMAC**.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **24** de **abril** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO BOX 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com